

Maître Caroline de FORESTA
Avocat
45, rue Roux Alpheran
13100 AIX EN PROVENCE
Tél.04.42.93.77.77
Fax.04.42.27.84.83
Email : avocat.deforesta@free.fr



SCP Philippe de PETRICONI
Huissier de Justice Associé
3, Boulevard Giraud - 20200 Bastia
Tél 04.95.34.94.00 Fax 04.95.32.37.92

TRIBUNAL JUDICIAIRE AIX EN PROVENCE
RG N°

**PREMIER
ORIGINAL**

**ASSIGNATION EN REFERE CONSTRUCTION AVEC DENONCE
DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'AIX-EN-PROVENCE**

L'AN DEUX MILLE VINGT CINQ ET LE *Deux juin*

A LA REQUETE DE :

Madame Catherine PONT divorcée TARRIT née le 27 juillet 1940 à VALENCE (26.000) de nationalité française , retraitée demeurant et domiciliée 4 rue Laurent FAUCHIER à (13100) AIX EN PROVENCE usufruitière .

Monsieur Jonathan BELL né le 5 février 1982 à AIX EN PROVENCE (13100) de nationalité française , enseignant, demeurant et domicilié 6 rue VILLARS à (13100) AIX EN PROVENCE nu propriétaire.

Comparaissant par Maître **Caroline de FORESTA**, inscrite au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE dont le cabinet est sis 45 Roux ALPHERAN, 13100 AIX-EN-PROVENCE.

NOUS

Nous, SCP Philippe de PETRICONI
Huissier de Justice, titulaire d'un office d'huissier
de Justice à la résidence de Bastia (Haute-Corse) y
demeurant 3, Boulevard Giraud, soussigné.

AVONS LAISSE COPIE A :

La société GENERALI ASSURANCES IARD S.A au capital de 94 630 300 euros inscrite au registre national des entreprises et RCS de PARIS sous le n°552 062 663, dont le siège social est 2, rue PILLET WILL à PARIS 75009 CEDEX 09 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social , prise en qualité d'assureur de la SCI CHIARA et de la société ERETP selon contrat n°AM 773 331 d'assurance de responsabilités décennale et civile.

La société E.R.E.T.P S.A RL au capital de 367.874.00 euros inscrite au RCS de BASTIA sous le n° 2010 B 17 SIRET 519 534 549 00018 dont le siège social est VILLAGE 20229 CAMPANA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social ,

Les pièces suivantes :

- ordonnance de référé du 16 juillet 2024 du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE,
- arrêté de mise en sécurité de la commune du 28 juin 2024.
- Pré rapport travaux urgents 12 décembre 2024 de Monsieur G GALLAY expert judiciaire
- Attestations d'assurance de la société GENERALI de la société ERETP 2023,2024
- Conclusions expertise amiable entre société GMF (POLYEXPERT) pour Madame PONT TARRIT et société GENERALI (ELEX) pour la SCI CHIARA du 9 octobre 2023.

ET DE MEME SUITE A MEME REQUETE AVONS DONNE ASSIGNATION A :

La société GENERALI ASSURANCES IARD SA au capital de 94 630 300 euros inscrite au registre national des entreprises sous le n°552 062 663, dont le siège social est 2, rue PILLET WILL à PARIS 75009 CEDEX 09 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social , assureur de la SCI CHIARA et de la société ERETP.

La société E.R.E.T.P S.A RL au capital de 367.874.00 euros inscrite au RCS de BASTIA sous le n° 2010 B 17 SIRET 519 534 549 00018 dont le siège social est VILLAGE 20229 CAMPANA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social ,

D'avoir à comparaître **le MARDI 26 Août 2025 à 9 heures – salle A2 Référé Construction** – à l'audience et par devant Madame le Président du Tribunal Judiciaire d' AIX-EN-PROVENCE, ~~tenant l'audience des référés au Palais de Justice d' AIX-EN-PROVENCE, 40, boulevard CARNOT, 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1~~

TRES IMPORTANT

Dans un délai de QUINZE JOURS, à compter de la date du présent acte, ou avant l'audience si la date fixée est antérieure au délai de quinze jours précité, vous êtes tenu(es) de constituer avocat pour être représenté(es) devant ce tribunal.

A défaut vous vous exposez à ce qu'une décision soit rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par votre (vos) adversaire(s)

Il vous est rappelé les dispositions suivantes, tirées de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et qui sont ici applicables :

Art. 5 : « *Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.*

Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.

Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. »

Art. 5-1 : « *Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.*

La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable. »

Il vous est par ailleurs rappelé les articles suivants du code de procédure civile :

Art. 641 : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. »

Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »

Art. 642-1 : « Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées. »

Art. 643 : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :

1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte,

à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. »

Art. 644 : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. »

Les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent, si elles remplissent les conditions prévues par la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, bénéficier d'une aide juridictionnelle. Elles doivent, pour demander cette aide, s'adresser au bureau d'Aide juridictionnelle établi au siège du Tribunal judiciaire de leur domicile.

Les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont indiquées en fin d'acte selon bordereau annexé.

PLAISE A MADAME OU MONSIEUR LE PRESIDENT STATUANT EN MATIERE DE REFERE

Rappel des faits et de la procédure :

1) Madame Catherine PONT TARRIT est copropriétaire depuis le 2 février 1989 d'un appartement situé au 4^{ème} et dernier étage situé 51, rue d'Italie à AIX EN PROVENCE (13100) qui est géré par l'AGENCE CITYA SAINTE VICTOIRE, syndic de copropriété.

L'immeuble est assuré par la société AXA FRANCE ASSURANCES contrat n° 7457785004.

Elle est assurée auprès de la GMF.

Madame PONT TARRIT a fait donation le 13 janvier 2025 de la nu propriété de ce bien à son fils Monsieur Jonathan BELL .

2) La SCI CHIARA dont le gérant est Monsieur GRIMALDI, copropriétaire héritière non occupante depuis août 2022 d'un appartement au-dessous au 3^{ème} étage a fait des travaux de rénovation importants entre janvier et mai 2023

3) Dès le début de ces travaux Madame PONT TARRIT et les copropriétaires se sont plaints auprès des ouvriers et de la SCI ,des vibrations du bruit des marteaux piqueurs ,sans que cela ne les arrête..

Elle a constaté dans son appartement l'apparition de fissures importantes aux angles, aux murs et au sol plancher ainsi que des fissures aux parties communes.

La concluyente pendant ces travaux a subi aussi des infiltrations sous la toiture qui se sont aggravées à la suite des fortes précipitations en mai juin 2023, et ce malgré une réparation récente par le syndicat.

4) Madame PONT TARRIT alertait la SCI CHIARA, le syndic , le conseil syndical et a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur la GMF le 03 avril 2023 qui a fait intervenir POLYEXPERT lequel par lettre du 12 juin au syndic CITYA a confirmé que:

« ..les fissures/ écarts aux angles d'un mur porteur et sol/ plinthe de la chambre.. » nécessitent une surveillance de leur évolution, la pose de témoins, le sondage de l'état du plancher,la consultation d'un BET .

Par ailleurs POLYEXPERT confirmait que les infiltrations de pluie dans la même zone nécessitaient l'intervention d'un couvreur (**pièce n° 1 lettre de POLYEXPERT du 12 juin 2023**)

5) De même elle signalait au Conseil syndical et au Syndic CITYA ces fissures et les infiltrations consécutives et leur demandait plusieurs fois de les faire réparer et de diligenter une expertise avec la SCI CHIARA. (**pièce n° 2 lettres du conseil syndical à CITYA des 5 et 13 juin 2023**)

6)La concluyente faisait établir un constat le 03 juillet 2023 par Me MAUREL commissaire de justice qui décrivait les désordres(**pièce n° 3 constat ; photos 14 à 21**) :

-une importante fissure visible sur le mur à la jonction sur le pilier, fissure qui se poursuit à la hauteur à la jonction du coffrage de la poutre et du revêtement lambris en plafond à ce niveau (photos 1 à 5).

- une poutre apparente présente de très grosses traces d'infiltrations et d'humidité et qu'en dessous de cette poutre, il y a une très grosse fissure visible sur le mur de forme oblique (photos 6 à 11).

-au niveau du plancher un phénomène de fissures visibles au niveau d'une ancienne trappe d'accès au sol (photos 12 à 13).

- d'importantes fissures sur toute la largeur en partie basse du mur en extrémité de l'appartement au niveau de la petite terrasse sur élevée.

7)Monsieur GRANDGUILLAUME du Bureau d'Etudes JGG INGENIERIE le 26 juillet 2023, en présence du syndic et de la fille de Madame TARRIT constatait aussi les désordres suivants :

- Le mur pignon présente des traces d'une infiltration d'eau en rive de toiture ayant généré des taches sur la peinture et du mur et sur la poutre.
- Au centre du studio le mur pignon se désolidarise du mur de refend l'écartement est de 0 à 15 mm.
- Il existe un vide entre les plinthes et le plancher dans l'angle de la chambre en périphérie de l'ancienne trappe d'accès.
- Côté fenêtre accédant à la terrasse le plancher est très souple (enfustage à contrôler)
- Le carrelage en terre cuite se fissure au droit du mur de refend intérieur.
- Le mur en allège sous la fenêtre permettant d'accéder à la terrasse est fissuré.
- Le carrelage se fissure dans l'angle droit côté terrasse.
- Présence d'un ancien habillage en zinc en très mauvais état
- Une fissure horizontale sur le mur pignon existe au niveau du seuil de la fenêtre
- La déformation de la trappe d'accès en bois qui peut provoquer la chute d'une personne âgée ; vérifier si cela provient des infiltrations d'eau,
- La couverture visible depuis la chambre paraît avoir été réparée dans de mauvaises conditions. La représente du Syndic de copropriété a précisé que des travaux de réfection de la toiture avaient été effectués constate effectivement que des tuiles étaient changées et il préconise de vérifier l'efficacité de la réparation après un épisode pluvieux.

Monsieur GRANDGUILLAUME préconisait au Syndic de la copropriété de faire une déclaration à son assureur pour le dégât des eaux, pour les désordres sur les murs, allège, fenêtre et sol, et de poser des témoins pour voir l'évolution des fissures ; il lui conseillait de réaliser une visite au 3^{ème} étage pour connaître l'origine des fissures au droit du mur et de l'allège et de se faire communiquer les plans de l'état des lieux, de la modification de l'appartement, l'autorisation de réaliser ces travaux. **(pièce n° 4 rapport du Bureau JGG INGENIERIE le 26 juillet 2023)**

8) Il demeure que les infiltrations, l'humidité les moisissures la poussière et le bruit, le stress depuis des mois de ne pas être entendue ont provoqué la détresse totale de Madame TARRIT seule, âgée de 84 ans, qui a été hospitalisée aux urgences dès le 30 juin pendant un mois, pour une pneumopathie avec facteur aggravant abcès au poumon, en lien direct selon le chef de service, avec le dégât des eaux . Depuis elle n'a pas pu réintégrer son appartement . Sa santé reste préoccupante. Il est donc aussi urgent que Madame TARRIT puisse retourner dans son domicile réparé (pièces n°8 lettre n° 9 bulletin d'hospitalisation)

9) Le syndicat des copropriétaires établissait un constat de commissaire le 7 août 2023 relatant les fissures au plancher de la concluante, aux parties communes et les travaux effectués par la SCI sur les parties communes. (pièce n° 3 du syndicat)

10) Ce constat corrobore ces faits observés aussi par le service de l'Hygiène après que la concluante lui ait demandé de venir le 14 août 2023, lequel a préconisé aussi une expertise, la pose, surveillance de témoins et exigeait d'être informé du suivi.

11) une visite des lieux a eu lieu le 2 octobre 2023 entre POLYEXPERT mandaté par la GMF assureur de Madame PONT TARRIT et ELEX expert mandaté par la société GENERALI ASSURANCES IARD assureur de la SCI CHIARA qui faisait l'objet d'un rapport le 9 octobre 2023 (pièce n° 1, 12)

12) Le Syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI CHIARA en référé devant le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE aux fins d'expertise des parties communes au motif que les travaux qu'elle avait entrepris dans son logement, avaient porté une atteinte structurelle aux parties communes et à l'appartement de Madame PONT TARRIT. (pièce n° 5 assignation en référé RG N°23/01869)

L'assignation a rappelé les mises en demeure des 07 juillet 07 août 2023 à la SCI CHIARA pour avoir accès à son appartement et visait le constat de l'huissier de justice du 7 août 2023 décrivant

plusieurs fissures et un raccordement aux alimentations dans les parties communes, ainsi que les désordres dans l'appartement de Madame PONT TARRIT et constatait:

- à l'angle une importante fissure verticale et présente sur toute la hauteur du mur, fissure plus large côté plafond, des fissures sur les murs et sur les plafonds des parties communes
- dans l'appartement de la requérante :
- à l'angle bas gauche côté toiture les murs sont fissurés à la jonction avec le sol et à l'angle du mur ; elles s'étendent sur le mur sous l'ouverture côté toiture,
- les poutres traversantes en bois présentent d'importantes traces d'humidité,
- une fissure s'étend de l'angle bas droit de la menuiserie côté toiture vers le sol en diagonale + une fissure visible au sol sur les carreaux de terre cuite,
- un seuil béton visible au sol au niveau de l'accès à cet espace,
- une fissure est visible entre ce seuil et le revêtement au sol côté toiture.

13) Madame PONT TARRIT par conclusions d'intervention volontaire s'est jointe aux demandes du syndicat des copropriétaires aux fins d'expertise aux frais avancés de la SCI CHIARA, et elle a demandé au syndicat la communication de pièces relatives aux travaux de réparation de la toiture, un complément d'expertise concernant les désordres et les travaux de toiture faits par le syndicat.

14) La SCI CHIARA a alors fait assigner en référé selon acte du 20 décembre 2023 (RG n°23/02064 et 23/01868) d'une part la société CITYA SAINTE VICTOIRE, syndic du syndicat des copropriétaires et d'autre part les copropriétaires Mesdames ALBERT et CHAMBON .

Elle demande d'ordonner la communication des procès-verbaux, autorisation et factures de travaux sur partie privative qu'aurait réalisés Madame PONT TARRIT et Mesdames ALBERT et CHAMBON dans les parties communes et dans les caves ;elle soutient l'irrecevabilité de l'assignation du syndicat des copropriétaires ;elle s'oppose à l'expertise judiciaire, subsidiairement elle demande de compléter l'expertise par la description des travaux de Madame PONT TARRI , de Madame ALBERT et que le syndic soit condamné à faire l'avance des frais d'expertise.

15) Une ordonnance de référé a été rendue le 16 juillet 2024 du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE a été rendue dans ces termes :

« ORDONNONS la jonction des procédures n° RG 23/01869,23/02064, 24/00537

REJETONS le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 51 rue d'Italie à AIX-EN-PROVENCE, représenté par son syndic en exercice,

CONDAMNONS la SCI CHIARA à communiquer dans les 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant 2 mois, les documents suivants :

- *Tous les devis et factures, pièces de marché, contrat de maîtrise d'œuvre relatifs à ses travaux,*
- *L'ensemble des autorisations de construire, attestations d'assurance décennale et responsabilité civile des entreprises intervenues,*
- *L'ensemble des études structurelles réalisées avant et après ces travaux,*

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 51 rue d'Italie à AIX-EN PROVENCE, représenté par son syndic en exercice, à communiquer dans les 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 2 mois, l'ensemble des documents et pièces contractuels relatifs aux différents travaux sur la toiture, les devis marchés attestations d'assurance des entreprises, études de structure et déclarations de sinistres,

DISONNS la SCI CHIARA mal-fondée en sa demande de communication de pièces contre la société CITYA SAINTE-VICTOIRE prise en son nom personnel,

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 51 rue d'Italie à AIX EN PROVENCE, représenté par son syndic en exercice, à communiquer dans les 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant 2 mois, les assemblées générales ayant autorisé les travaux dans les parties communes et les parties privatives (la couverture d'une terrasse pour devenir une chambre et la création d'une terrasse dans le prolongement ainsi que les factures justifiant de ces travaux qui ont été transmises au SDC),

DEBOUTONS la SCI CHIARA de ses autres demandes de pièces,

DIONS n'y avoir lieu de faire droit aux demandes tendant à tendant à voir statuer sur une potentielle responsabilité des désordres observés,

DIONS n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société CITYA SAINTE-VICTOIRE, prise en son nom personnel,

ORDONNONS une expertise et commençons pour y procéder Monsieur Gilles GALLAY, demeurant 70 rue Jean Mermoz 13008 MARSEILLE Fax : MARSEILLE Port. : 06.30.13.35.81 2022-2024 Mèl : gilles.gallay.ej@orange.fr Expert près la Cour d'appel de AIX-EN-PROVENCE, avec la mission de :

- Se rendre dans l'immeuble 51 rue d'Italie et dans les appartements de Madame PONTTARRIT, de la SCI CHIARA, de Madame ALBERT et de Madame CHAMBON et dans les parties communes,
- Se faire remettre tout document utile tels étude de structure, devis et marché de travaux, attestation d'assurance, déclarations de sinistre, factures communiquées par les parties dans la présente instance, et entendre tout sachant,
- Les décrire et dire si chacun des appartements et les parties communes sont affectés de désordres,
- Décrire les travaux réalisés par la SCI CHIARA dans son appartement et le syndicat des copropriétaires dans les parties communes, pouvant être en lien avec les désordres constatés,
- Décrire les travaux réalisés par les autres copropriétaires présents dans l'instance et pouvant être en lien avec les désordres, au besoin préconiser la mise en cause d'autres copropriétaires,
- Préciser pour chaque travaux les documents contractuels, études réalisées, autorisations obtenues et les assurances souscrites,
- Pour chacun des appartements concernés, d'une part, et les parties communes, d'autre part, indiquer l'origine des dommages, la date d'apparition, en déterminer les origines et causes,
- Donner à la juridiction tous éléments pour déterminer à quel intervenant ou partie, ces désordres sont imputables et dans quelle proportion,
- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons inachèvement quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaire pour remédier aux dommages à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties en précisant la durée

prévisible de ces travaux,

- Fournir tous éléments d'appréciation des préjudices subis et à subir de toute nature par l'un ou l'autre des copropriétaires et par le syndicat des copropriétaires,

- Faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,

DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,..

DISONS que l'expertise sera mise en œuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile..

...DISONS que l'expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s'avèrent nécessaires, en précisant la nature, l'importance et le coût des travaux,

DISONS que l'expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant de six semaines au moins pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,

DISONS que l'expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de huit mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile...

FIXONS à 5.000€ HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti,

DISONS que Madame PONT-TARRIT, d'une part, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 51 rue d'Italie, à AIX-EN-PROVENCE, représenté par son syndic en exercice, d'autre part, devront consigner chacun entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2.500 euros H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujetti, et ce dans le délai de TROIS MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise.... »

16) Un arrêté de mise en sécurité de la commune du 28 juin 2024 a interdit l'occupation des appartements des 3^{ème} et 4^{ème} étages .

DISCUSSION

La SCI CHIARA a communiqué à l'expert judiciaire des pièces relatives aux travaux qu'elle a fait faire ; il en ressort que la société ERETP a réalisé les travaux litigieux et qu'elle est assurée par la société d'assurance GENERALI IARD contrat n° AM 773 331 selon l'attestation d'assurance de responsabilités de nature décennale et civile.

Madame PONT TARRIT copropriétaire ayant subi des désordres à la suite des travaux de la SCI CHIARA est fondée à faire assigner la société ERETP qui a réalisé les travaux et la société GENERALI ASSURANCES IARD, assureur de la SCI CHIARA et de la société ERETP afin que la procédure et l'expertise judiciaire en cours leur soient opposables et contradictoires.

En effet une expertise amiable a eu lieu le 2 octobre 2023 entre POLYEXPERT pour la GMF assureur de Madame PONT TARRIT et le bureau d'expert ELEX expert de la société GENERALI ASSURANCES IARD assureur de la SCI CHIARA en présence de Monsieur GRIMALDI gérant de la SCI CHIARA et de Madame TARRIT.

Les conclusions du rapport du 9 octobre 2023 indiquaient qu'il fallait faire des investigations complémentaires par un BET Structure avec des sondages du plancher afin d'identifier l'origine des désordres chez Madame PONT TARRIT et qu'un déplacement de charges à la suite des travaux de la SCI CHIARA lors de la démolition des cloisons devenues semi porteuses avec le temps semblait s'être opéré. (pièces n° 1, 12) on peut lire dans le PV signé par les deux experts :

"Nous constatons au sol qu'une cloison en briquettes a été déposée à l'aplomb du mur de façade de la chambre ; ce mur de façade semble reposer dans le « vide » sur le plancher sans mur de refend sous jacent.

« La cause du sinistre : Tous les experts présents constatent que : Des investigations complémentaires de la part d'un BET Structure sont nécessaires avec sondage du plancher afin d'identifier l'origine des désordres chez Madame PONT TARRIT.

« Un déplacement de charge lors de la démolition des cloisons devenues semi porteuses avec le temps semble s'être opéré »

Les conclusions de POLYEXPERT :

« un PV d'expertise sur les causes et circonstances a été régularisé avec le cabinet ELEX (pour la SCI CHIARA) , la fille de Madame TARRIT, la SCI CHIARA . M GRIMALDI a refusé de signer le document sur les conseils de son avocat .Le syndic CITYA était absent bien que dument convoqué par lettre RAR.

« ANALYSE DE RESPONSABILITE

« Selon notre analyse les désordres de fissurations relevées au niveau de la chambre mansardée sont consécutives à un déplacement de charges lors des travaux de démolition des cloisons dans l'espace cuisine du dessous. du logement de la SCI CHIARA . La responsabilité de la SCI CHIARA semble engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage .Les pièces du marché de travaux réalisés chez ce tiers ne nous ont pas été communiquées. »

(pièce n° 12 conclusions de POLYEXPERT ; n° 13 plans des 3 et 4 eme étages ;pièce n° 4)

Madame PONT TARRIT demande de dire qu'elle est fondée à assigner la société E.R.E.T.P et la société GENERALI ASSURANCES IARD assureur de la SCI CHIARA et la société E.R.E.T.P

Il y a lieu de joindre la procédure aux procédures RG N°23/01869, RG n° 23/02064 ,n°23/01868.

Il est donc dans l'intérêt des parties que les opérations d'expertise soient contradictoires à la société GENERALI ASSURANCES IARD.

Il y a lieu de dire et juger que l'ordonnance de référé du 16 juillet 2024 du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE RG N°23/01869, RG n° 23/02064, RG n° 23/01868 sera contradictoire et opposable à la société E.R.E.T.P et à la société GENERALI ASSURANCES IARD assureur de la SCI CHIARA et de la société E.R.E.T.P

Il y a lieu de rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires dont il sera fait état.

Il y a lieu de dire et de juger que les opérations d'expertise judiciaire confiées par l'ordonnance de référé du 16 juillet 2024 à Monsieur Gilles GALLAY seront opposables et contradictoires à la société E.R.E.T.P et à la société GENERALI ASSURANCES assureur de la SCI CHIARA et assureur décennal et de responsabilité de la société E.R.E.T.P et à toute autre personne que le tribunal désignera.

Il y a lieu de réserver les dépens

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 145, 835 du Code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de référé du 16 juillet 2024

Joindre la présente procédure aux procédures RG N°23/01869, RG n° 23/02064 , RG n° 23/01868
RG n° 24/00537.

Dire et juger Madame PONT TARRIT est fondée à assigner et à attirer dans la cause la société E.R.E.T.P et la société GENERALI ASSURANCES IARD assureur de la SCI CHIARA et de la société E.R.E.T.P

Dire et juger que la société E.R.E.T.P et la société GENERALI ASSURANCES IARD assureur de la SCI CHIARA et de la société E.R.E.T.P devront intervenir aux débats et prendre les conclusions qu'il leur plaira.

Dire et juger que l'ordonnance de référé du 16 juillet 2024 du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE RG N°23/01869, RG n° 23/02064 , RG n° 23/01868 sera contradictoire et opposable à la société E.R.E.T.P et à la société GENERALI ASSURANCES IARD assureur de la SCI CHIARA et de la société E.R.E.T.P.

Dire et juger que les opérations d'expertise judiciaire confiées par l'ordonnance de référé du 16 juillet 2024 à Monsieur Gilles GALLAY seront opposables et contradictoires à la société E.R.E.T.P et à la société GENERALI ASSURANCES assureur de la SCI CHIARA et assureur décennal et de responsabilité de la société E.R.E.T.P et à toute autre personne que le tribunal désignera.

Rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires dont il sera fait état.

Dire et juger que l'exécution provisoire est de droit

Réserver les dépens.

SOUS TOUTES RESERVES

PIECES PRODUITES AU SOUTIEN DE L'ASSIGNATION :

- ordonnance de référé du 16 juillet 2024 du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE,
- arrêté de mise en sécurité de la commune du 28 juin 2024.
- Pré rapport travaux urgents 12 décembre 2024 de Monsieur G GALLAY expert judiciaire
- Attestations d'assurance de la société GENERALI de la société ERETP 2023,2024
- Conclusions expertise amiable entre société GMF (POLYEXPERT) pour Madame PONT TARRIT et société GENERALI (ELEX) pour la SCI CHIARA du 9 octobre 2023.

Philippe DE PETRICONI

**SCP Philippe de
PETRICONI**

COMMISSAIRE DE JUSTICE

3 Boulevard Giraud
B.P. 34
20288 BASTIA CEDEX

Tél : 04.95.34.94.00

Fax : 04.95.32.37.92

Siret : 484 195 078 00031

TVA : FR61484195078

scpbidp@orange.fr

Compte Affecté C.D.C

FR24 4003 1000 0100 0016 8099 R69

Bic : CDCFRPPXXX



Paielement à distance sécurisé

**ACTE
D'HUISSIER
DE
JUSTICE**

COUT ACTE

EMOLUMENT ART. R444-3	36,56
D.E.P.	
Art.A444.15	
VACATION	
TRANSPORT	9,40
H.T.	45,96
TVA 20,00%	9,19
TAXE FORFAITAIRE	
Art. 302 bis Y CGI	
FRAIS POSTAUX	1,81
DEBOURS	
T.T.C.	56,96



MODALITES DE REMISE DE L'ACTE

ASSIGNATION (R)

(REMISE A PERSONNE MORALE)

L'An DEUX MILLE VINGT CINQ et le DEUX JUIN

A LA DEMANDE DE :

Madame PONT Catherine né le 27 juillet 1940 à VALENCE, demeurant 41 RUE Laurent FAUCHIER à AIX EN PROVENCE (13100)

SIGNIFIE A

S.A.R.L ERETP
VILLAGE
20229 CAMPANA

Cet acte a été remis par Clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites.

Au siège de la destinataire personne n'étant présent, je me suis rendu sur le lieu de travail du gérant Monsieur GRIMALDI Ange, sis à 20290 LUCCIANA 1356 CHEMIN DE TORRA ENTREPRISE GRIMALDI TPI, où étant

J'ai rencontré :

Monsieur GRIMALDI Ange

gérant

qui a accepté de recevoir l'acte destiné à la requise.

La lettre prévue par l'article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.

La copie du présent acte comporte 6 feuilles et 20 annexes.

Visa de l'Huissier de Justice des mentions relatives à la signification

Me Philippe DE PETRICONI

